

1503331-93.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, demonstrando nervosismo ao avistar a presença dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503331-93.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503331-93.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEIBSON MATHEUS CASTRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

GLEIBSON MATHEUS CASTRO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 07 de outubro de 2019, por volta das 14h22min, na Rua Manuel Covas Raia, nº 502, Vila São Jorge, nesta cidade de São Vicente, GLEIBSON MATHEUS CASTRO DE OLIVEIRA, menor de 21 anos de idade, RG 60.552.513/SSP-SP, nascido em 01/03/2000, filho de Gleibson de Oliveira Castro e Maria Solange de Castro, natural de Aracaju/SE, residente na Avenida Henriqueta Lisboa, 366 - Praia Grande, trazia consigo, transportava e guardava 274 (duzentos e setenta e quatro) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 290g (duzentos e noventa gramas), 263 (duzentos e sessenta e três) pedras de crack, pesando cerca de 61g (sessenta e um gramas) e 102 (cento e dois) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 232g (duzentos e trinta e dois gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 09/10) e auto de constatação preliminar de substância (pág. 13).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando localizaram o denunciado saindo de um corredor que dá acesso para a via pública e, quando avistou os policiais, voltou para o corredor, momento em que empreendeu fuga.

Ato contínuo, os policiais iniciaram a perseguição, de modo que conseguiram alcançá-lo em seguida.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi localizada em poder de GLEIBSON uma mochila de cor preta contendo 274 (duzentos e setenta e quatro) cápsulas de cocaína, 263 (duzentos e sessenta e três) pedras de crack 102 (cento e dois) porções de maconha, 79g (setenta e nove gramas) de um pó branco, além da quantia de R\$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco centavos) em espécie.

O denunciado confessou informalmente que recebia a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) para guardar e entregar os entorpecentes. Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi notificado a apresentar defesa preliminar (pág. 67), apresentada nas págs. 75/80. Recebida a denúncia em 05/12/2019 (págs. 87/89). Em juízo foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se o réu (pág. 144).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs. 192/198), Defesa postulou pela absolvição ou fixação do regime diverso do fechado com o direito de recorrer em liberdade (págs. 218/228).

É O RELATÓRIO

DECIDO

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Edmilson Batista de Souza, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento no local dos fatos avistou o denunciado saindo de um portão, oportunidade na qual ao avistar a presença dos policiais retornou ao corredor em que estava anteriormente. Devido à fundada suspeita os policiais dirigiram-se ao réu, que empreendeu fuga e, após breve perseguição, o acusado foi abordado, sendo encontrada em sua posse uma mochila contendo entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Afirmou que somente mantinha a guarda dos entorpecentes que iriam provavelmente para a biqueira da bica, no qual recebia a quantia de 300 (trezentos) reais pela guarda das drogas.

Em audiência, a testemunha Ricardo do Nascimento Fernandes, policial militar, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu Gleibson Matheus Castro de Oliveira disse que estava dormindo na casa de um amigo, esse que reside em um cortiço, momento que os policiais entraram no portão e deram voz de prisão ao réu, ao ingressar no local dos fatos, foram encontrados entorpecentes na residência dos fundos do cortiço na presença de três indivíduos, esses que ofereceram dinheiro para os policiais, o denunciado ofereceu os 20 (vinte) reais que tinha para cortar cabelo, porém foi debochado pelos policiais e encaminhado ao 1º Distrito Policial.

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (pág.1), auto de exibição e apreensão (págs.9/10), auto de constatação preliminar (pág.13), laudo de exame químico toxicológico (págs.186/188), no qual evidenciam a quantidade e a variedade de drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, demonstrando nervosismo ao avistar a presença dos policiais, uma vez que esse retornou ao corredor empreendendo fuga, ao passo que versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado mencionou que a droga estava em posse de supostos três indivíduos que subornaram os policiais, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à menoridade relativa, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06, diminuo a pena em 1/6, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (274 (duzentos e setenta e quatro) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 290g (duzentos e noventa gramas), 263 (duzentos e sessenta e três) pedras de crack, pesando cerca de 61g (sessenta e um gramas) e 102 (cento e dois) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 232g (duzentos e trinta e dois gramas)), atingindo a pena, em definitivo, de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado GLEIBSON MATHEUS CASTRO DE OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em seu valor mínimo, em regime inicial semiaberto.

Faculto o direito ao recurso em liberdade.

PIC

São Vicente, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA